

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1525/2542

พนักงานอัยการ จังหวัด ลพบุรี
นาย ชัยรัตน์หรือตัน ชูเกษร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

ตามปกติบุคคลธรรมดาทั่ว ๆ ไปในเวลากลางวันเมื่อเดินไป ตามถนนย่อมจะ ไม่มองดูว่าที่ถนนมีไฟฟ้าติดตั้งอยู่ที่ไหนบ้าง จำนวนกี่ดวง เป็นหลอดไฟฟ้าลักษณะ ใดบ้าง เมื่อบันทึกการตรวจ สถานที่เกิดเหตุซึ่งร้อยตำรวจตรี ส. จดบันทึกไว้ทันทีใน คินเกิดเหตุระบุถึงลักษณะและสภาพของไฟฟ้าส่องสว่างว่ามีไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณที่ เกิดเหตุและมาเบิกความประกอบบันทึกดังกล่าวยืนยันว่ามีแสงสว่างสามารถมองเห็น กันได้ในบริเวณดังกล่าวในระยะห่าง 10 เมตร ย่อมฟังได้ว่าบริเวณที่เกิดเหตุมี แสงส่องสว่างสามารถมองเห็นกันได้ในระยะ 10 เมตร และเมื่อพยานโจทก์เบิกความ ตรงกันว่าจำเลยเป็น คนยิงผู้เสียหายโดยมีสิ่งช่วยจำเป็นพิเศษคือจำเลยสวมหมวก แก้วผ้าสีพรางทั้งในขณะที่อยู่ในโรงภาพยนตร์และขณะใช้อาวุธปืน ยิงผู้เสียหาย ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยใช้อาวุธปืนยิง ผู้เสียหาย แม้บันทึกการตรวจสถานที่เกิด เหตุจะลงวันที่ซึ่งเป็นวันที่ ก่อนเกิดเหตุ 7 วันก็ตาม แต่ข้อความในบันทึกดังกล่าว ระบุวันเวลา ที่เกิดเหตุและร่องรอยหลักฐานที่พบในที่ที่เกิดเหตุได้ถูกต้องตรงตาม ประเด็นแห่งคดี เหตุที่บันทึกดังกล่าวลงวันที่ก่อนเกิดเหตุ นั้นอาจเป็นเพราะเจ้า หน้าที่พิมพ์วันที่ผิดพลาด ไม่เป็นเหตุ ให้ข้อความในเอกสารเป็นพิรุธหรือไม่น่าเชื่อถือ บันทึกรการตรวจสถานที่เกิดเหตุรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 80, 289(4) रिपलोकกระสุนปืนของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4), 80 ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต रिपलोकกระสุนปืนของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 ลงโทษจำคุก 12 ปี คำให้การจำเลยในชั้นจับกุมและสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 8 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยมิได้โต้แย้งกัน ฟังได้ว่า ก่อนเกิดเหตุ นายพร้อมพลญาติผู้เสียหายมีเรื่องวิวาทชกต่อยกับจำเลย ต่อมาวันที่ 8 กันยายน 2534 เวลาประมาณ 20 นาฬิกา ผู้เสียหาย นายพร้อมพล นายสุราษฎร์และนายสิทธิพรพากันไปดูภาพยนตร์ พบจำเลยในโรงภาพยนตร์ จำเลยสวมหมวกแก๊ปผ้าสีพราง ดูภาพยนตร์แล้วผู้เสียหายกับพวกดังกล่าวเดินไปตามถนนสายลพบุรี-สิงห์บุรี ขณะเดินอยู่ด้านขวาของสะพานวัดมณีชลขันธ์ มีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเข้ามาทางผู้เสียหายกับพวกหลายนัด กระสุนปืนถูกต้นขาซ้ายผู้เสียหาย 2 แห่ง เกิดเหตุแล้วเจ้าพนักงานตำรวจตรวจสถานที่เกิดเหตุพบ रिपलोकกระสุนปืนขนาด

.22จำนวน 2 ปลอกและรองเท้าฟองน้ำ 1 คู่ ยึดเป็นของกลาง วันที่ 31 กรกฎาคม 2536 ผู้เสียหายและนายพร้อมพลนำร้อยตำรวจโทกิตติวัฒน์ วัฒนเสน รองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปจับจำเลยได้ที่วัดหนองสุม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีปัญหาตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยเป็นผู้กระทำความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นหรือไม่ร้อยตำรวจเอกสุริยะ ตุงคะเสน นายร้อยเวรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีเบิกความว่า คืบเกิดเหตุในขณะที่พยานปฏิบัติหน้าที่นายภักดิ์ เอี่ยมประเสริฐ บิดาผู้เสียหายแจ้งว่าผู้เสียหายถูกจำเลยใช้อาวุธปืนยิง พยานไปตรวจที่เกิดเหตุตามเอกสารหมาย จ.13 บริเวณที่เกิดเหตุสามารถมองเห็นกันได้ในระยะ 10 เมตร เนื่องจากมีแสงสว่างจากดวงไฟหลายดวงที่สวนหย่อมฝั่งตรงข้ามและแสงไฟจากศาลาวัดซึ่งอยู่ห่างจากที่จำเลยยืนไม่เกิน 2 เมตร จำเลยฎีกาว่า พยานโจทก์เบิกความขัดกันเกี่ยวกับแสงสว่างบริเวณที่เกิดเหตุ คือ ผู้เสียหายเบิกความว่า เห็นจำเลยจากแสงไฟบริเวณสวนหย่อม แต่ตรงฝั่งวัดมณีชลขันธ์ไม่มีแสงไฟโดยอยู่ในบริเวณกำแพงวัด แล้วผู้เสียหายเบิกความใหม่ว่ามีไฟตามทางที่อยู่ตรงบริเวณฝั่งวัดมณีชลขันธ์ ส่วนนายสราวุธเบิกความว่า ฝั่งกำแพงวัดมณีชลขันธ์ไม่มีไฟ บริเวณดังกล่าวเป็นทางเปลี่ยวและมีด นายพร้อมพลเบิกความว่า เห็นจำเลยถืออาวุธปืนเล็งมาทางพยานห่างประมาณ 10 เมตร เห็นหน้าชัดเจนบริเวณที่เกิดเหตุมีแสงสว่างจากหลอดไฟริมถนน เห็นว่า ตามปกติบุคคลธรรมดาทั่ว ๆ ไป เมื่อเดินไปตามถนนย่อมจะไม่มองดูว่าที่ถนนมีไฟฟ้าติดตั้งอยู่ที่ไหนบ้าง จำนวนกี่ดวง เป็นหลอดไฟฟ้าลักษณะใดบ้าง โดยเฉพาะพยานโจทก์ทั้งสามคนเป็นบุคคลในพื้นที่เดินกลับบ้านพร้อมกันเป็นกลุ่มย่อมจะไม่ได้สังเกตและจดจำว่าส่วนใดของถนนที่ตนเดินอยู่นั้นมีไฟฟ้าอยู่ตรงที่ใดบ้าง เพียงแต่ถนนมีแสงสว่างเพียงพอมองเห็นเดินได้ก็เพียงพอแล้ว ประกอบกับคดีนี้เกิดเหตุวันที่ 8 กันยายน 2534 ผู้เสียหายเบิกความต่อศาลวันที่ 30 พฤษภาคม 2537 นายสราวุธเบิกความต่อศาลวันที่ 15 กรกฎาคม 2537 และนายพร้อมพลเบิก

ความต่อศาลวันที่ 26 กันยายน 2539 การที่พยานโจทก์ 3 ปาก มาเบิกความต่อศาลถึงเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุซึ่งล่วงเลยไปเป็นเวลา 3 ถึง 5 ปีแล้วความทรงจำของพยานเกี่ยวกับรายละเอียดแห่งคดีโดยเฉพาะการมีดวงไฟบนถนนที่ใดบ้างจำนวนกี่หลอดก็ย่อมจะไขว้เขวเลอะเลือนไปบ้าง ร้อยตำรวจเอกสุริยะปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรในวันเกิดเหตุได้รับแจ้งเหตุแล้ว ก็ไปที่เกิดเหตุทันที พบและยึดปลอกกระสุนปืนขนาด .22 จำนวน 3 ปลอก รองเท้าฟองน้ำ 1 คู่ ในบริเวณที่เกิดเหตุตามบัญชีของกลาง เอกสารหมาย จ.12 และทำบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุไว้ตามเอกสารหมาย จ.13 ซึ่งระบุลักษณะทั่วไปของแสงสว่างบริเวณที่เกิดเหตุไว้ได้ความว่า ริมรางสะพานบนทางเดินของที่เกิดเหตุมีเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าติดตั้งจำนวน 1 ต้น ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุไปทางทิศตะวันออกประมาณ 1 เมตรฝั่งตรงข้ามจุดที่เกิดเหตุคนละฟากถนนเป็นสวนสาธารณะห่างประมาณ 10 เมตร ไปทางทิศใต้ มีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าบริเวณด้านติดกับถนนติดตั้งบนเสาไฟฟ้าที่จัดทำขึ้นเป็นไฟฟ้าชนิดหลอดกลางใหญ่ สีขาว 6 ต้น ต้นละ 1 ดวง บริเวณริมสะพานและริมสันตลิ่ง ของแม่น้ำด้านทิศตะวันตกมีบ้านพักอาศัยจำนวนมากบ้านบางหลังเปิดไฟฟ้าไว้เพื่อทำปลาเตรียมขายส่ง บนศาลาการเปรียญวัดมณีชลขันธ์ชั้นบนด้านติดกับถนนเปิดหน้าต่าง 1 บาน และมีไฟฟ้าชนิดหลอดนีออนสว่าง เห็นได้ว่าร้อยตำรวจเอกสุริยะทำบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุเอกสารหมาย จ.13 ไว้ในคืนวันเกิดเหตุนั้นเองก่อนที่ลักษณะและสภาพของไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณที่เกิดเหตุจะเปลี่ยนแปลงไป ตามคำเบิกความของนายสมศักดิ์ ภูักดีปาน ผู้ใหญ่บ้านตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีพยานจำเลย ดังนี้ แม้พยานโจทก์จะเบิกความเกี่ยวกับแสงสว่างและตำแหน่งที่ตั้งของหลอดไฟฟ้าบริเวณที่เกิดเหตุไม่ตรงกันบ้างก็เป็นเพราะเหตุการณ์ล่วงเลยมานาน ทำให้ความจำเกี่ยวกับรายละเอียดของตำแหน่งที่ตั้งของไฟฟ้าส่องสว่างเลอะเลือนไปหาได้หมายความว่าที่เกิดเหตุไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างเสียทีเดียวไม่เมื่อบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุซึ่งจดบันทึกไว้ทันทีหลังเกิดเหตุเอกสารหมาย จ.13

ระบุว่า มีไฟส่องสว่างบริเวณที่เกิดเหตุและร้อยตำรวจเอกสุริยะเบิกความประกอบ
เอกสารดังกล่าวยืนยันว่ามีแสงสว่างสามารถมองเห็นกันได้ ในบริเวณดังกล่าวในระยะ
ห่าง 10 เมตรข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า บริเวณที่เกิดเหตุมีแสงสว่างสามารถมองเห็นกัน
ได้ในระยะห่าง 10 เมตรปัญหาต่อไปมีว่าผู้เสียหายกับพวกเห็นจำเลยยืนอยู่บริเวณ
โกศเก็บอัฐิและใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายหรือไม่ จำเลยเบิกความว่าดูภาพยนตร์แล้ว
จำเลยจ้างรถสามล้อเครื่องไปส่งนางสาวบรรยงค์ ฉ่ำชุ่ม ที่บ้านแล้วจำเลยนั่งรถดัง
กล่าวกลับบ้านเวลา 23 นาฬิกาเศษ แล้วจำเลยไม่ได้ออกจากบ้านไปที่ใดอีกวันรุ่งขึ้น
วันที่ 9 กันยายน 2534 จำเลยไปเล่นปีพาทย์ ในงานศพที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี
ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาถึงบ้านเวลา 17 นาฬิกา มารดาจำเลยบอกจำเลยว่าเจ้า
พนักงานตำรวจมาถามหาเพราะมีคนกล่าวหาว่าจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายจำเลย
บอกมารดาว่าไม่ได้ยิงมารดาจำเลยจึงให้จำเลยหลบไปที่บ้านของตาจำเลยที่อำเภอ
อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจำเลยก็ถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับได้ที่นั่นเอง นับแต่วัน
เกิดเหตุถึงวันที่จำเลยถูกจับเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี ถูกจับแล้วจำเลยให้การต่อ
ร้อยตำรวจโทกิตติวัฒน์ วัฒนเสนเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมจำเลยว่าจำเลยวิวาทกับ
ผู้เสียหาย จำเลยล้มทับปืนซึ่งไม่ทราบเป็นของผู้ใดจำเลยหยิบปืนขึ้นมาปืนก็ลั่นถูก
ใครไม่ทราบ ตามบันทึก การจับกุมเอกสารหมาย จ.2 เห็นได้ว่าคำให้การจำเลยต่อ
เจ้าพนักงานตำรวจเมื่อจำเลยถูกจับกุมแตกต่างกับคำเบิกความต่อศาล ข้ออ้างของ
จำเลยไม่น่ารับฟัง นายสรารุทพยานโจทก์เบิกความว่าเดินขึ้นสะพานไปได้ 10 เมตร
ได้ยินเสียงปืนจึงหันหน้าไปดูเห็นจำเลยสวมหมวกเหมือนที่สวมอยู่ในโรงภาพยนตร์
นายสงคราม เอี่ยมประเสริฐบิดานายสรารุท และเป็นอาของผู้เสียหายเบิกความว่า
เวลาประมาณ 13 นาฬิกา บุตรชายมาเคาะประตูบ้านและบอกว่าผู้เสียหายถูกจำเลย
ยิง พยานจึงพาผู้เสียหายไปโรงพยาบาล ผู้เสียหายและนายพร้อมพลต่างเบิกความ
ยืนยันว่า เห็นจำเลยเป็นคนร้ายรายนี้เห็นว่า พยานโจทก์เบิกความตรงกันว่าจำเลย
เป็นคนยิงผู้เสียหายและมีสิ่งช่วยจำเป็นพิเศษคือจำเลยสวมหมวกแก๊ป ผ่าสีพราง ทั้ง

ในขณะที่นั่งอยู่ในโรงภาพยนตร์และขณะใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายข้อเท็จจริงฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายโดยเจตนาฆ่าฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น อนึ่ง ที่จำเลยฎีกาว่าบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุเอกสารหมาย จ.13 ลงวันที่ 1 กันยายน 2534 ซึ่งเป็นวันที่ก่อนวันเกิดเหตุ 7 วัน แสดงว่าบันทึกดังกล่าวไม่ได้ทำในวันเกิดเหตุตามคำเบิกความของร้อยตำรวจโทสุริยะนั้น เห็นว่าเอกสารหมาย จ.13 ดังกล่าวข้อ 7. ระบุว่าวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ วันที่ 9 กันยายน 2534 เวลาประมาณ 00.30 นาฬิกา ถึง 02.30 นาฬิกา ข้อความข้อ 7 ที่เป็นข้อความเชื่อมโยงต่อเนื่องกับข้อ 5 และข้อ 6 ในเอกสารฉบับเดียวกัน ซึ่งระบุไว้ว่า "ในเวลาเกิดเหตุวันที่ 8 กันยายน 2534 เวลาประมาณ 23.00 นาฬิกาเศษ" และ "ในเวลาที่ได้รับแจ้งเหตุวันที่ 9 กันยายน 2534 เวลาประมาณ 00.30 นาฬิกา ตามปจว. ข้อ 1." และตามข้อ 9.2 เอกสารดังกล่าวระบุไว้ได้ความโดยย่อว่า พบหลักฐานในบริเวณที่เกิดเหตุ คือ ร่องเท้าฟองน้ำ 1 คู่และปลอกกระสุนปืนขนาด .22 แมกนัม ดังนี้ เห็นว่า แม้เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารที่ปรากฏว่า ลงวันที่ 1 กันยายน 2534 แต่ข้อความในเอกสารระบุวันเวลาสถานที่เกิดเหตุและร่องรอยหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุได้ถูกต้องตรงตามประเด็นแห่งคดี จึงเป็นไปได้ที่ร้อยตำรวจเอกสุริยะจะไม่ได้ทำขึ้นในวันเกิดเหตุดังฎีกาของจำเลยเหตุที่เอกสารลงวันที่ 1 กันยายน 2534 อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่พิมพ์วันที่ผิดพลาด ไม่เป็นเหตุให้ข้อความในเอกสารเป็นพิรุธหรือไม่น่าเชื่อถือ เอกสารหมาย จ.13 รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(กิตติยาภรณ์ อาตมียะนันท์-สิงห์ สัตยธรรม-พันธุ์ธำรง ปาณิกบุตร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ